

(4)

공매 잔대금 영수증 발급 불철저

□ 「국세징수법」 제77조(매수대금 납부의 효과)에 따르면, 매수인은 매수대금을 납부한 때에 매각재산을 취득하고, 매수대금을 수령한 때에는 그 한도에서 체납자로부터 체납액을 징수한 것으로 보며,

○ 「지방세법」 제107조(납세의무자) 및 제114조(과세기준일)에 따르면, 재산세 과세기준일 현재 재산을 사실상 소유하고 있는 자는 재산세를 납부할 의무가 있고, 과세기준일은 매년 6월 1일로 한다고 되어 있으므로

○ 업무 담당자는 잔대금 영수증 발급 오류에 따라 납세 의무자가 바뀌는 등으로 법적 분쟁 및 관련 민원이 발생하지 않도록 영수증 발급 시 실제 입금일을 확인하고 착오 없이 발급하여야 함

□ 그런데, 감사 대상기간 중 ◆◆◆◆◆부의 공매 잔대금 영수증 발급현황을 점검한 결과,

○ 체납자 ○○○(□□세무서 △△△△△△△△△)의 잔대금 입금일은 '15. 8. 7.이나 영수증 발급일은 '15. 8. 10.으로 3일이 지연되어 처리하는 등 총 10건이 실제 입금일과 영수증 발급일이 다른 것으로 확인됨

* 6월 1일 기준 업무처리 실적이 없어 재산세 납부의무자가 바뀐 경우는 없었음

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆◆◆◆◆부장은 구매 잔대금 영수증 발급시 실제 입금일을 정확히 확인하여 발급하도록 하고
- 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원들에 대한 교육을 실시하며, 위 관련자 팀장 ○○○ 등 4명에게 주의 촉구하시기 바람. (주의)

< 관련자 >

소 속	직 위	직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무처
-----	-----	-----	-----	------	------	-------

“기재 생략”
